

보고서 번호 : 2017-특5

적출자	감 사 팀 김 민 구	금 액 (수량)	-	증거서류 면 수	
-----	----------------	-------------	---	-------------	--

개 인 주 의

1. 부 서 명	글로벌마케팅팀
2. 제 목	항만인센티브 제도 시행 불철저

□ 주 요 내 용

구 마케팅팀(현 글로벌마케팅팀)은 직제규정 및 직제규정시행세칙에 따라 컨테이너 화물 유치를 위한 인센티브 제도운영을 담당하고 있었으며, ㉮㉮㉮ 과장은 2013. 9. 2.부터 2015. 7. 28. 까지, ㉮㉮㉮ 대리는 2015. 7. 29부터 2017. 2.13.까지 구 마케팅팀에서에서 항만 인센티브 제도를 담당하였다

2015년 광양항 컨테이너부두 운영사 인센티브제도 개선(안)'(제54차 항만위원회 심의 의결 2015.04.21.)에 따르면 운영사 인센티브 중 Extra(부정기선 또는 선대 교체 등) 물량 인센티브는 다음과 같은 제한 사항으로 실시하기로 되어 있었다.

(제한사항) 부정기선 또는 선대교체 등에 따른 Extra 선박 접안시 마다 공사에 보고하여 사전 승인된 물량에 한하여 지급

제한사항 중 ‘사전 승인된 물량’에서 사전의 기준이 되는 시점을 살펴보면,

‘접안시 마다 공사에 보고하여 사전 승인된 물량’은 ‘접안시 마다 공사에 보고하여 접안시 사전 승인된 물량’이라는 해석하는 것이 합리적이므로, ‘사전 승인된 물량’은 ‘접안시(하역 전 또는 적어도 출항 전)에 사전 승인된 물량’을 의미한다. 그리고, ‘사전 승인된 물량’은 물량으로 잡히기 전에 사전 승인의 의미로 해석하는 것이 타당함으로 양하·적하 전(또는 양하 · 적하 포트미스 신고 전)에 승인된 물량으로 해석하는 것이 타당하다.

그런데, ㉮㉮㉮ 과장은 위 결재된 문서와 다르게 ‘15년 운영사 인센티브 제도 시행 관련 자료 요청’(마케팅팀-689, 2015.5.22.) 문서에 “금일까지 운영사에서 처리한 전체 부정기

컨테이너 화물에 대한 자료를 요청하고, 5월 29일 이후의 부정기 컨테이너선의 자료는 해당사항 발생시 5일 이내에 관련 자료를 제출하여 주시기 바란다”는 취지의 내용의 문서를 작성하여 결재를 득한 후 각 운영사에 보냈다. 이는 항만위원회에서 결재된 Extra 물량 인센티브 제한사항인 ‘사전 승인’을 임의로 ‘사후 승인’으로 변경한 것이다.

이에 대하여 ㉔㉔㉔ 과장은 운영사의 Extra 물량 신고의 사전 승인의 의미에 대하여 “사전 승인은 공사가 인센티브 지급하기 전에는 사전 승인으로 볼수 있으며, 선박 접안시 사전 승인하는 것은 불가능하며, 항만운영정보시스템(PORT_MIS) 상 접안시마다 신고하는 물량에 대한 승인을 사전 승인이라고 볼수 있다”는 취지로 진술하였다. 그러나, ‘사전 승인’은 선박이 접안하여 물량을 하역하기 전 또는 적어도 선박이 출항하기 전까지 Extra 물량에 해당하는지 여부를 승인해줘야 한다는 의미로 판단되며, 사전 승인이 불가능하다면 사후 승인으로 변경한다는 결재를 받고 절차를 진행하였어야 하고, 승인 대상도 항만운영정보시스템(PORT_MIS) 상의 단순 신고된 물량이 아닌 별도로 보고된 Extra 물량에 대하여 사전 승인이 이루어 져야 하므로, ㉔㉔㉔ 과장의 주장은 타당하지 않다.

그 후, 2015. 7. 29. 부터 인센티브 업무를 인계인수 받은 ㉔㉔㉔ 대리도 항만위원회 의결에 따라 Extra 물량에 대한 사전 승인을 하여야 함에도 불구하고, 단순히 전임 담당자 ㉔㉔㉔ 과장이 임의로 변경한 절차대로 부정기선이 출항후 Extra 물량에 대하여 보고를 받아 사전 승인이 불가능하였다.

㉔㉔㉔ 대리는 2016년 들어서 운영사가 보고한 2015년 Extra 물량에 대하여 Extra 물량에 해당여부를 검토한 후, 2016. 6. 24. 2015년 Extra 물량 인센티브 지급을 위하여 ‘15년 운영사 인센티브 지급계획(안)’(마케팅팀-914, 2016.06.24.)을 작성하여 결재를 득한 후, 인센티브를 지급하였다.

㉔㉔㉔ 대리는 사전 승인을 하지 않는 사항에 대하여, “운영사 인센티브의 지급과 관련하여, ‘15년 광양항 컨테이너부두 운영사 인센티브제도 개선(안)(2015.04.17.)’에서는 사전 승인을 전제조건으로 명시하고 있으나, 차항차와의 검토가 필요한 점, 정확한 산정 기준과 방법 등이 명시되어 있지 않아 사전 승인이 어려운 점, 물량의 확정되지 않은 연내에 지급기준 설정 시 특정 업체에 대한 특혜 시비가 있을 수 있는 점 등의 문제와 진행 과정 중에 기준을 설정할 경우 기준설정 이전의 물량은 인정을 받지 않은 물량으로 간주되어 인센티브 대상물량에서

제외가 됨으로써 운영사의 영업활동 동기 상실 등 물동량 유치가 절실한 광양항의 사정에 반하는 결과가 발생할 우려가 있어, 처리물량과 운항 항차가 최종 확정된 이후 세부기준과 대상을 설정하고 인센티브를 지급한 것은 공정성과 물량유치가 필요한 광양항의 현실을 반영한 최선의 방법이었다고 판단한다.”고 진술하였다.

그러나, Extra(부정기선 또는 선대 교체 등) 물량임을 확인하기 위하여는 그 물량을 선적한 선박에 대하여 전항차 및 차항차와 비교가 필요하더라도 전항차와 비교하여 사전에 Extra 물량으로 승인하고 추후에 차항차와 비교하여 정기선으로 판단되면 취소할 수 있다. 그리고 사전에 Extra 물량 인정에 관한 명확한 기준이 설정되지 않아 판단에 어려움이 있어 한꺼번에 운영사가 신청한 Extra 물량을 검토하여 명확한 기준을 세울 필요가 있다면 별도의 “사전 승인이 아닌 사후 승인으로 Extra(부정기선 또는 선대 교체 등) 물량을 산정하겠다”의 내용의 문서를 기안하여 결재를 맡아야 하였으나, 그러하지 않았다.

(참고) 2017년 인센티브 제도 안의 부정기선 인센티브의 제한사항 :

‘2017년 광양항 컨테이너부두 인센티브제도 개편안’(제86차 항만위원회 심의 의결. 2017. 09. 26)의 ‘2017년 부정기선 인센티브’에는 사전 승인에 관한 제한 사항이 삭제됨

□ 조 치 사 항

(개인주의-인재육성팀) 사전에 항만위원회에 결재된 문서와 다르게 Extra 물량 인센티브에 대한 사전 승인의 의미를 해석하여, 임의로 사전 승인을 사후 승인으로 절차를 변경한 **담당자** 과장에게 주의처분을 하시기 바랍니다.

(개인주의-인재육성팀) 사전에 항만위원회에 결정대로 사전 승인된 Extra 물량에 대해 인센티브를 지급해야 함에도 불구하고, 별도의 인센티브 지급 제한사항에 대한 변경 절차 없이 사후 승인된 Extra 물량에 대하여 인센티브를 지급한 **담당자** 대리에게 주의 처분을 하시기 바랍니다.